# ДОГОВОР № ____

**возмездного оказания услуг (выполнения сантехнических работ)**
**с физическим лицом — плательщиком налога на профессиональный доход**

г. Санкт-Петербург «____» _____ 2026 г.

_____ (наименование организации / ФИО ИП / ФИО физического лица), именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

гражданин(-ка) РФ _____ (ФИО), паспорт серия _____ № _____, выдан _____, ИНН _____, применяющий(-ая) специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс сантехнических работ (демонтаж, монтаж, замена, ремонт и восстановление систем водоснабжения, канализации и сантехнического оборудования) (далее — «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются в помещениях, расположенных по следующим адресам (далее — «Объекты»):

Объект № 1: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1;

Объект № 2: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 17, корп. 1.

1.3. Конкретный перечень, объём и очерёдность Работ на каждом Объекте определяются Заказчиком в ходе исполнения Договора путём выдачи заданий Исполнителю (в устной или письменной форме, в том числе по электронной почте или в мессенджерах) в пределах предмета Договора.

1.4. Работы выполняются поэтапно. Сроки этапов и их стоимость определены в Графике выполнения и оплаты работ (Приложение № 1).

1.5. Исполнитель выполняет Работы лично, своими инструментами и оборудованием. Привлечение третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

## 2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общий срок выполнения Работ составляет 3 (три) календарных месяца: с «____» _____ 2026 г. по «____» _____ 20___ г.

2.2. Сроки начала и окончания каждого этапа указаны в Приложении № 1. Досрочное выполнение Работ (этапа) допускается по согласованию с Заказчиком.

2.3. Сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно времени просрочки Заказчика по исполнению встречных обязательств (предоставление доступа на Объект, передача материалов и т. п.).

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Указанная стоимость включает Работы на обоих Объектах за весь срок выполнения Работ.

3.2. Стоимость Работ является твёрдой и включает вознаграждение Исполнителя и все его расходы, связанные с выполнением Работ (инструмент, транспорт, вывоз строительного мусора с Объектов), за исключением стоимости материалов и оборудования, которые предоставляет Заказчик либо приобретает Исполнитель за счёт Заказчика по предварительно согласованной смете с подтверждением расходов чеками.

3.3. Оплата производится поэтапно в следующем порядке:

| Этап | Период выполнения | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1-й месяц | 60 000,00 |
| 2 | 2-й месяц | 60 000,00 |
| 3 | 3-й месяц, завершение Работ | 60 000,00 |
| | ИТОГО | 180 000,00 |

3.4. Оплата каждого этапа производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 2) и получения от Исполнителя чека, сформированного в соответствии с п. 3.6 Договора.

3.5. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его счёта.

3.6. Исполнитель обязан в течение срока, установленного ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ, сформировать в приложении «Мой налог» чек на полученную сумму и передать его Заказчику (в электронной форме или на бумажном носителе).

3.7. Исполнитель самостоятельно исчисляет и уплачивает налог на профессиональный доход. Заказчик не является налоговым агентом Исполнителя, не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы с выплат по Договору.

3.8. Работы, выходящие за пределы предмета Договора, а также работы сверх установленного срока выполняются только на основании дополнительного соглашения Сторон с указанием их стоимости и сроков.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы качественно, в соответствии с заданиями Заказчика, действующими строительными нормами и правилами (СП, ГОСТ) и в сроки, установленные Договором.

4.1.2. Соблюдать на Объектах правила техники безопасности, пожарной безопасности, режим тишины и правила проживания в многоквартирном доме; самостоятельно нести ответственность за соблюдение требований охраны труда при выполнении Работ.

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц, переданным материалам и оборудованию; после окончания работ каждого дня поддерживать порядок на месте производства работ.

4.1.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ или угрожающих их качеству, а также о непригодности переданных материалов.

4.1.5. По окончании каждого этапа предъявить результат Заказчику и передать акт сдачи-приёмки.

4.1.6. Согласовывать с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день время работ, требующих отключения воды или сопровождающихся шумом, и по возможности выполнять их так, чтобы не препятствовать деятельности Заказчика.

4.1.7. В течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомить Заказчика об утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход (снятии с учёта).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объекты в согласованное время.

4.2.2. Своевременно передавать Исполнителю материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, либо согласовывать их закупку Исполнителем.

4.2.3. Принимать результат Работ и оплачивать его в порядке и сроки, установленные Договором.

4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4. Исполнитель вправе требовать оплаты принятых Работ и приостановить Работы при нарушении Заказчиком встречных обязательств, письменно уведомив его об этом.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата Работ и передаёт ему подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 2).

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта осматривает результат Работ и подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки, выявленные при приёмке, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счёт в срок, согласованный Сторонами, но не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего приёмка производится повторно.

5.4. Если в срок, указанный в п. 5.2, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, Работы по этапу считаются принятыми.

5.5. Скрытые работы (прокладка трубопроводов в штробах, коробах, под стяжкой и т. п.) предъявляются Заказчику до их закрытия. Без согласия Заказчика закрытие скрытых работ не допускается.

## 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта по последнему этапу.

6.2. Недостатки (протечки, неисправности соединений и т. п.), выявленные в гарантийный срок и возникшие по вине Исполнителя, устраняются им безвозмездно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, а в аварийных ситуациях — в течение 24 часов.

6.3. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, ненадлежащей эксплуатации, действий третьих лиц или дефектов материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения этапа Работ по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости этапа.

7.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

7.4. Исполнитель возмещает реальный ущерб, причинённый по его вине Заказчику и третьим лицам (в том числе вследствие залива помещений) при выполнении Работ.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении которых Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор является гражданско-правовым. Исполнитель не является работником Заказчика, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика и самостоятельно организует выполнение Работ в рамках согласованных сроков.

8.2. Исполнитель подтверждает, что на дату заключения Договора состоит на учёте в качестве плательщика налога на профессиональный доход и не является бывшим работником Заказчика, трудовые отношения с которым прекращены менее двух лет назад (пп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ). Справка о постановке на учёт, сформированная в приложении «Мой налог», прилагается к Договору.

8.3. В случае утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход и неуведомления об этом Заказчика Исполнитель возмещает Заказчику понесённые в связи с этим расходы, включая доначисленные налоги, страховые взносы, пени и штрафы.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

9.3. При досрочном расторжении Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные и принятые по акту Работы.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка (срок ответа на претензию — 10 календарных дней).

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Переписка по электронной почте и в мессенджерах по контактам, указанным в разделе 11, признаётся Сторонами юридически значимой для целей оперативного взаимодействия.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 — График выполнения и оплаты работ;

Приложение № 2 — Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ.

## 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| | |
|---|---|
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ (самозанятый): |
| _____ | _____ |
| _____ | (ФИО полностью) |
| ИНН/ОГРН: _____ | Паспорт: серия _____ № _____ |
| Адрес: _____ | выдан _____ |
| р/с _____ | ИНН: _____ |
| Банк: _____ | Адрес регистрации: _____ |
| БИК: _____ к/с _____ | р/с (номер карты) _____ |
| Тел.: _____ | Банк: _____ БИК: _____ |
| | Тел.: _____ |
| _____ / _____ / | |
| (подпись) (ФИО) | _____ / _____ / |
| | (подпись) (ФИО) |

Приложение № 1
к Договору № ____ от «____» _____ 2026 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ РАБОТ**

| Этап | Срок выполнения | Объекты | Стоимость, руб. | Срок оплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-й месяц: с «__»_____ по «__»_____ | № 1, № 2 | 60 000,00 | в течение 5 раб. дней после подписания акта по этапу 1 |
| 2 | 2-й месяц: с «__»_____ по «__»_____ | № 1, № 2 | 60 000,00 | в течение 5 раб. дней после подписания акта по этапу 2 |
| 3 | 3-й месяц: с «__»_____ по «__»_____ | № 1, № 2 | 60 000,00 | в течение 5 раб. дней после подписания акта по этапу 3 |
| | | ИТОГО: | 180 000,00 | |

Итого по Договору: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Стороны вправе по дополнительному соглашению перераспределить суммы между этапами без изменения общей стоимости Договора.

Заказчик: Исполнитель:

_____ / _____ / _____ / _____ /

Приложение № 2
к Договору № ____ от «____» _____ 2026 г.

**ФОРМА**

**АКТ № ____**
**сдачи-приёмки выполненных работ по этапу № ____**

г. Санкт-Петербург «____» _____ 20___ г.

Заказчик _____ и Исполнитель (плательщик налога на профессиональный доход) _____, ИНН _____, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № ____ от «____» _____ 2026 г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы по этапу № ____ за период с «____» _____ по «____» _____ 20___ г.:

| № | Объект | Наименование выполненных работ |
|---|---|---|
| 1 | № 1: ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1 | |
| 2 | № 2: Комендантский пр-т, д. 17, корп. 1 | |

Стоимость выполненных работ по этапу: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Работы выполнены в полном объёме, в установленный срок и надлежащего качества. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Заказчик: Исполнитель:

_____ / _____ / _____ / _____ /